

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WRIT PETITION NO. 44714/2018 (KLR)

Between:

Sri. Honnayya

....PETITIONER

And;

The Deputy Commissioner & Ors.

....RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
01.	Synopsis	1-2
02.	Memorandum of Writ petition	3-11
03.	Verifying Affidavit	12
04.	Annexure -A: Certified copy of the impugned order passed by the KAT in Revision Petition No. 34/2004	13-21
05.	Annexure -B: True copy of the order passed by Respondent No. 1 allowing the petition filed by the petitioner u/s 50 of the Karnataka Land Revenue Act.	22-25
06.	Typed Copy of Annexure B	
07.	Annexure - C: True copy of Ration Card in respect of petitioner's family.	26-28
08.	Typed copy of Annexure C	29-31
09.	Annexure - D: True copy of Assessment Receipt	32
10.	Typed copy of Annexure D	33
11.	Annexure - E: True copy of the written statement filed by the 3rd respondent in O.S. No.117/2017 on the file of the trial court.	34-39
12.	Vakalatnama	40

Place: Bengaluru
Date: 15/11/18

Advocate for Petitioner
(S.K. Acharya)

- 1 -

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WRIT PETITION NO.

/2018 (KLR)

Between:

Sri. Honnayya

....PETITIONER

And:

The Deputy Commissioner & Ors.

....RESPONDENTS

SYNOPSIS

Date & Events

Date	Event
19.06.2012	Order passed by the Respondent No. 1 allowing the appeal filed by the petitioner u/s 50 of the Karnataka Land Revenue Act whereby the impugned order passed by the 2nd respondent came to be set aside.
13.09.2017	Written statement filed by Chandu Harijana in O.S. No. 117/2017 on the file of the Court of the Civil Judge and JMFC, Moodbidri.
19.01.2018	Impugned order passed by the KAT in Revision Petition No. 34/2012 reversing the order passed by the 2nd respondent.

BRIEF FACTS

The petitioner is the owner in joint possession and enjoyment of the Schedule land along with the 3rd respondent. The schedule land is the granted land being granted on darkastu in favour of the petitioners' father late Babu Harijana. The 3rd respondent while submitting the application in form No. 53 seeking regularization of the land in question clearly admitted that the landed property was in the possession and enjoyment of his father late Babu Harijana and after his death he claimed Schedule land exclusively for himself. The Deputy Commissioner rightly allowed the appeal filed by the petitioner at Annexure B taking into consideration about the notifications of the State Government and remanded the matter for fresh consideration with regard to the dispute in question. The order at Annexure B was the subject matter of challenge by the 3rd respondent before the KAT. The petitioner did not appear before the KAT and was placed exparte. Unfortunately, the KAT without

- 2 -

considering the proper material evidence on record, improperly reversed the well considered finding given by respondent No. 1 at Annexure A in untenable manner. The impugned order of the KAT suffers from errors calls for interference in this petition. Hence, this writ petition.

Place: Bengaluru
Date:

Advocate for Petitioner
(S.K. Acharya)

- 3 -

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

(Original Jurisdiction)

Writ Petition No.

44714

/2018 (KLR)

Between:

Honnayya

Aged 40 years,

S/o Babu Harijana

Residing at No. Mujina House,

Pachchamogaru Village,

Mangaluru Taluk,

D.K. District.

....PETITIONER

And;

1. The Deputy Commissioner,
Dakshina Kannada District,
Mangluru 575 001.

2. The Assistant Commissioner
Mangaluru Taluk,
Mangaluru 575001
D.K. District.

3. The Tahsildar/Secretary
Akrama-Sakrma Samithi
Moodbidri
Mangaluru Taluk,
D.K. District.

4. Sri. Chandru Harijana
Aged 47 years,
Resident of Mujina House,
Pachchamogaru Village,
Mangaluru Taluk,
D.K. District.

.... RESPONDENTS

MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLES 226
AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The petitioner above named respectfully submits as follows:

- 4 -

1. In this writ petition, the petitioner is questioning the correctness and legality of the impugned judgment dated 19.01.2018 passed in Revision Petition No. 34/2012 on the file of the Karnataka Appellate Tribunal, Bengaluru wherein the order dated 19.06.2012 passed by the Respondent No. 1 in Order No. CDS R AP 20/2007-08 was improperly reversed by the KAT in untenable and improper manner. A true copy of the order dated 19.01.2018 passed by the KAT is produced and marked as **ANNEXURE - A**. A true copy of the order passed by Respondent NO. 1 is produced and marked as **ANNEXURE- B**.
2. The immovable property bearing Sy. No. 194/1 measuring 0.94 acres situated Pachchamoguru Village, Mangaluru Taluk and District (hereinafter referred to Schedule Land) was with the joint possession, cultivation and under unauthorized occupation of father of the petitioner as well as 4th respondent late Babu Harijana. The schedule land was under the joint cultivation and enjoyment for the last several years which cannot be disputed by the 4th respondent.
3. The 4th respondent submitted Form No. 53 seeking for regularization of the schedule land as unauthorised occupant before the 3rd respondent committee and he has admittedly mentioned in the application that the possession and enjoyment of the land in question was during the time of his father Babu Harijana as the petitioner as well as the 4th respondent being the children of Babu Harijana while filing the application were under the age of 20 plus and as such it cannot be contended by the 4th respondent that he was in exclusive possession of the schedule land as unauthorized occupant.
4. The petitioner has called in question the correctness of the order passed by the 2nd respondent by filing appeal u/s 50 of the Karnataka Land Revenue Act questioning the order dated 22.01.2007 passed by the 2nd respondent in case No. CD is RASR 47/04-05 contending that both the petitioner as well as 4th respondent being the children of late Babu Harijana were cultivating the schedule land in equal portion. When the matter

- 5 -

was placed before 3rd respondent committee it was resolved and decided to allot equal portion of schedule land between the petitioner and the 4th respondent. It is also admitted by the 4th respondent in Form No. 53 submitted by him wherein he has clearly stated that the schedule land was enjoyed by his father late Babu Harijana. Therefore, the 3rd respondent committee while regularizing the schedule land failed to grant the land jointly in favour of the petitioner as well as 4th respondent. Therefore, the petitioner sought for setting aside the order passed by the 2nd respondent before the respondent No.1 in his appeal.

5. The ration card pertaining to the family house of the petitioner would clearly indicate the fact that the late Babu Harijana was residing with his children i.e. petitioner and 4th respondent which clearly proves the fact that the residential building in which the schedule land is situated jointly belonged to the family of late Babu Harijana who was the unauthorized occupant of the schedule land in question. True copy of the ration card is produced and marked as **ANNEXURE - C**.

6. The petitioner submits that Respondent No. 1 while deciding the appeal vide Annexure B properly and correctly assessed the material evidence on record including the spot inspection report taking into consideration of the application filed by 4th respondent in Form NO. 53 wherein there was a clear admission by 4th respondent that the schedule land was under cultivation and possession from the period of their predecessor and accordingly the 3rd respondent committee regularised the land in favour of the 4th respondent as per the order dated 12.12.2003. The 1st respondent also observed that the petitioner in his appeal also submitted the objections statement dated 19.11.2003 before the 3rd respondent committee categorically stating that he is also in possession and enjoyment of the schedule land measuring 1 acre in which he has constructed the residential house and has been in possession and enjoyment of the same. Seeking regularization of the land by the 4th respondent exclusively to himself is unfair, unjust since he being the brother of the petitioner and the

6-
petitioner's prayer seeking for equal allotment of the schedule land was improperly rejected by the committee.

7. The impugned order at Annexure B also disclosed the fact that the notification issued by the State Government dated 10.02.1999 as well as 05.04.1999 was also not properly not taken into consideration by the 3rd respondent committee. The 2nd respondent solely rejected the prayer of the petitioner that on account of the Form No. 50 submitted by the petitioner being coming under the kumki limit and on account of there is no provision for regularization of these lands cannot be considered, the petitioner's case for regularization of the land along with 4th respondent in Form No. 53 submitted by him cannot be considered would be the improper finding and therefore by way of the order at Annexure B, respondent No. 1 rightly rejected the order passed by the 2nd respondent and directed the 3rd respondent to reconsider the issue in regard to the unauthorised occupancy/possession of the schedule by both petitioner as well as 4th respondent.

8. The petitioner submits that the order at Annexure B passed by the respondent No. 1 was called in question by the 4th respondent before the KAT urging improper grounds. On account of camp sitting was held at Mangaluru Camp. Unfortunately the petitioner could not appear before the KAT sitting and he was treated as absence and the revision petition was decided without consideration of proper materials by the KAT. The KAT improperly upheld the order passed by the 2nd respondent again committed an error failing to take note of the possession of the land by the petitioner's father late Babu Harijana and the land cannot be regularized only in favour of the 4th respondent as if he is the exclusive owner of the land in question. The order passed by the KAT on the face of it is only one paragraph order at Sl. No. 7 of the judgment and the same has been passed without proper assessment of evidence considering the age of parties with regard to nature of possession etc.,

- 7 -

9. The impugned order passed by the KAT suffers from various errors, non-application of mind and the said order calls for interference in the writ petition for the reasons the said order is passed in mechanical manner when the order passed by the 1st respondent does not suffer from any patent errors requires interference in the revision petition. The petitioner also paying the assessment of revenue in respect of residential No. 2-73, which is situated in the schedule land and he is also in joint possession and enjoyment of the schedule land along with 4th respondent. A true copy of the assessment receipt is produce and marked as **ANNEXURE - D.**

10. The 4th respondent has contested the suit in O.S. No. 117/2017 filed by the petitioner before the Civil Court seeking an order of permanent injunction wherein in his written statement he has clearly pleaded that the petitioner is in lawful possession and enjoyment of the schedule land and has been residing in the residential house which according to him is only a permissive occupation on temporary basis considering the close relationship and humanity. According to him, the ration card at Annexure C is created and artificial document. A true copy of the written statement filed by the 4th respondent in O.S. No. 117/2017 on the file of the court of the Civil Judge and JMFC, Moodbidri is produced and marked as **ANNEXURE - E.**

11. The impugned order passed by the KAT suffers from patent errors and there is no discussion of any evidence pertaining to the possession of land by Babu Harijana which is the clear admission made by 4th respondent and the KAT improperly reversed the order passed by the 1st respondent at Annexure - B which has caused serious prejudice to the petitioner and he is left with no other alternative remedy available than to approach this Hon'ble Court by way of this writ petition. He has not filed any other writ petition on the same cause of action nor there is any proceeding pending in any other legal forum. The petitioner urges the following grounds in support of the prayer made hereunder.

12. The impugned order passed by the KAT at Annexure - A is improper, incorrect and the same has been passed in a vague and mechanical manner without consideration of proper scrutiny of material evidence placed before the 3rd respondent committee which has improperly regularized the land only in favour of 4th respondent without considering the objections submitted by the petitioner and the order passed at Annexure A is even otherwise illegal.

13. The KAT failed to note that the 1st respondent correctly assessed the material evidence on record including taking into consideration the vital admission given by the 4th respondent with regarding to the possession of the land by the father of petitioner late Babu Harijana who was the original unauthorised occupant of the schedule and along with his family and children i.e. petitioner an the 4th respondent by which it can be very well be presumed that the 4th respondent alone cannot be in exclusive possession and enjoyment of the schedule land and therefore the matter requires reconsideration for the purpose of regulation land both in favor of the petitioner and 4th respondent by the committee cannot be held to be unjust and perverse order requires to be interfered in the revision petition by the KAT.

14. The KAT failed to note that the 3rd respondent committee not at all considered the objections statement filed by the petitioner seeking for allotment of equal portion of land by the committee in respect of the schedule land and there was no justification for the committee to regularize the land in question only in favour of the 4th respondent when 4th respondent has clearly admitted the joint possession of the land along with petitioner during the time of their father late Babu Harijana. Therefore, the KAT ought not to have interfered with the order challenged before it when R1 has remanded the matter for reconsideration of the issue to be dealt with in consideration of the

— 9 —

material fact which has not been properly assessed by the 2nd and 3rd respondent.

15. The KAT also failed to note that in the impugned order at Annexure Bk, the R2 also taken into consideration about the two notifications of the State Government dated 10.09.1999 and the Circular dated 036.04.1999 being not considered by R2 and R3, the same requires reconsideration and therefore the impugned order cannot be reversed by the KAT which issue was also not considered not dealt with by the KAT. The KAT went in wrong direction by improperly coming to the conclusion that on account of the Form No. 50 filed by the petitioner being rejected on certain legal bar, the petitioners case cannot be considered at all is nothing but perverse finding failing to note that there is clear admission by Respondent No. 4 with regard to nature of long possession of land by his father along with his family in unauthorised occupation of the land along with petitioner and Respondent No. 4. If this fact would have been considered by the KAT, there would be no room for reversing the order at Annexure B at all. Therefore, the impugned order passed by the KAT suffers from infirmities, and illegalities and the same on the face of it is illegal would be called for interference in the writ jurisdiction in this petition. The impugned order at Annexure A is even otherwise is unsustainable in law and there is no equity oriented approach by the KAT while deciding the land in question when there is joint status of possession was clearly made available by the parties.

16. Viewed from any angle, if the judgment passed by the KAT is assessed any manner, the same does not stand for any valid reasons for reversing the impugned order at Annexure B and there is failure of justice for granting the equity of partition of the parties when there is clear admission joint status of possession both by the petitioner as well as Respondent No. 4 and the KAT improperly reversed the order at Annexure B in a untenable manner and the said order requires to be set aside.

- 10 -

GROUND FOR INTERIM PRAYER

17. On the strength of the impugned order at Annexure A passed by KAT reversing the impugned order at Annexure B, the Respondent No. 4 is likely to dispossess the petitioner and his family members from the residential house situated in the schedule land and also likely to dispossess the petitioner from the schedule land in which he admittedly in possession and enjoyment of the land and the petitioner cannot be dispossessed without due process of law and therefore granting the interim order is the only interim protection to be given to him at the hands of this Hon'ble Court. Therefore, the interim order as prayed for is just and necessary to be granted in the interest of justice and equity.

Wherefore, the petitioner prays that this Hon'ble Court may be pleased to

(a) Issue of writ of certiorari or any other writ or direction quashing the impugned order dated 19.01.2018 passed in Revision Petition No. 34/2012 on the file of the Karnataka Appellate Tribunal vide Annexure A and to declare the same as unsustainable under law.

(b) Grant such other order and further reliefs as this Hon'ble Court deem to grant under the circumstances of the case and in the interest of justice and equity.

INTERIM PRAYER

Pending disposal of the above writ petition, the petitioner respectfully prays that this Hon'ble Court may be pleased to stay the operation and execution of the impugned order dated 19.01.2018 passed in Revision Petition No. 34/2012 on the file of the Karnataka Appellate Tribunal vide Annexure A in the interest of justice and equity.

SCHEDULE LAND

All that piece and parcel of immovable property situated in Sy. No. 194/1 measuring 0-94 Acres situated at Pachemogaru village, Mangahuru Taluk, D.K. District.

Place: Bengaluru
Date:

Advocate for Petitioner
(S.K. Acharya)

Address for Service

Sri. S.K. Acharya
Advocate,
No. 734/37, 1st Floor,
1st Cross, 1st Main,
Vyalikaval
Bengaluru 560 003.

9844096710

d:\new wp honnayya vs chandru harjane\wp.docx

- 12 -

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WRIT PETITION NO.

/2018 (KLR)

Between:

Sri. Honnayya

....PETITIONER

And;

The Deputy Commissioner & Ors.

....RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Honnayya, Aged 40 years, S/o Babu Harijana Residing at No. Mujina House, Pachchamogaru Village, Mangaluru Taluk. D.K. District, now at Bengaluru do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. I say that I am the petitioner in the above case and am acquainted with the facts of the case. Hence, I am competent to swear to this affidavit.
2. I say that contents of paras 1 to 17 of the accompanying writ petition are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.
3. I say that Annexure A to E are true copies of the originals.

y. Anil

Bengaluru

Date:

Identified by me

Advocate

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ 19ನೇ ದಿನ 2018ನೇ ಇಸವಿ

ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 34/2012 (ಕಂದಾಯ)

(ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)

(ಮುಂಸೂತ್ರಾಟ ಸ್ಥಳ)

ಉಪಸ್ಥಿತರು:

1. ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಕಂದಾಯ ಸದಸ್ಯರು.
2. ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಎಲ್.ರಘುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಸ್ಯರು,

ಇವರ ನಡುವೆ:-

1. ಶ್ರೀ.ಚಂದು ಹರಿಜನ,
ಬಿನ್ ಬಾಬು ಹರಿಜನ,
ವಯಸ್ಸು: 47 ವರ್ಷಗಳು, ಕೃಷಿಕರು,
ಮುಚಿನ ಹೌಸ್, ಪುಚ್ಚಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ,
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ-575 018. ..ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು.

[ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು - ಶ್ರೀ.ಜಿ.ರವಿಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ]

ಮತ್ತು :

1. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಮಂಗಳೂರು-575 001.
2. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ-575 001.



(Signature)

3. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ,
ಮೂಡಬಿದರಿ-574 227.
4. ಶ್ರೀ.ಹೊನ್ನಯ್ಯ,
ಬಿನ್ ಬಾಬು ಹರಿಜನ,
ವಯಸ್ಸು 43 ವರ್ಷಗಳು, ಕೃಷಿಕರು,
ಮುಚಿನ ಹೌಸ್, ಪುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ,
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,
ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ-575 018.

..... ಎದುರುದಾರರು

[1 ರಿಂದ 3ನೇ ಎದುರುದಾರರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ]
[4ನೇ ಎದುರುದಾರರು : held sufficient]

ಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ
ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಕಂದಾಯ ಸದಸ್ಯರು

ತೀರ್ಪು

ಮನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಾಲ್ಕು ಜನ
ಎದುರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ 1964ರ
ಕಲಂ 56ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಡಿ.ಸೆ.ಆರ್.ಎಪಿ.20/2007-08 ದಿ:19/06/2012 ನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಅಪೀಲಿನ ಸಾರಾಂಶ:

ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಚ್ಚಮೋಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ವಾಸದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.65 ಎಂದು ಸಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯವರು ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಜಮೀನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ದಿ:12-12-2003ರಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮೂಡಬಿದರಿಯವರು ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-5-2004ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1ರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 2ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾನು ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1ರ ಜಮೀನಿನ ಜಂಟಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ನಮೂನೆ-50ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು




ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮೂಹ-50 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ದಿ:22-1-2007ರಂದು ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 19-6-2012ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಈ ಮನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-08-2012 ರಂದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 1ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11/09/2012ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ

[Handwritten signature]

ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿ: 13/12/2017ರಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕೀಲರು ವಕಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ವಾದಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾದ ಕೇಳಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಯಿತು.

4. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ:

ಅಂಶ 1: 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಡಿಪ್:ಆರ್‌ಎಪಿ.20/2007-08
ದಿ:19/06/2012 ನ್ನು ಕಾನೂನು
ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ
1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ
ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಅಂಶ 2: ಏನು ಆದೇಶ?

5. ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ:

—



ಅಂಶ 1: ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ.

ಅಂಶ 2: ಅಂತಿಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ:

ಕಾರಣಗಳು

6. ಅಂಶ 1:- 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಕಛೇರಿಯ ಕಡತ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪುಚ್ಚಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.65 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.50 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಂ 94(ಬಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪುಚ್ಚಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.194/1ರಲ್ಲಿ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಾವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಡತ ತಯಾರಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯವರು ಸರ್ವೆ ಸಂ.194/1ರಲ್ಲಿ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ದಿ:12-12-2013ರಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು 2004ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪುಚ್ಚಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ



[Signature]

ಸರ್ವೆ ಸಂ.194/1ರಲ್ಲಿ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು 2ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 2ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು (4ನೇ ಎದುರುದಾರರು) ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ-50ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಮ್ಮಿ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ತೀರಸ್ಥಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ದಿ:22-1-2007ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮರಸ್ಥಗಿಸಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ದಿ:19-6-2012ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.



[Handwritten signature]

7. 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಮೂನೆ-50 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಕುಮ್ಮಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ, 1964 ಕಲಂ 94ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಚ್ಚವೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.194/1ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0.94 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಮೂನೆ-50 ಅರ್ಜಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವಜಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮತ್ತು 4ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಜಾ ಆಗಿರುವ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅನುಕ್ರಮಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಎದುರುದಾರರುಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಸದರಿ



—

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಶ ಎರಡನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

8. ಅಂಶ 2: ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಆದೇಶ

1. ವಿಳಂಬ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಡಿನ್:ಆರ್‌ಎಪಿ.20/2007-08 ದಿ:19/06/2012 ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ 53(ಎ)ರಂತೆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.



(ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡಿ, ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ದಿನ 2018ನೇ ಇಸವಿಯ ಜನವರಿ ಮಾಹೆ 19ನೇ ದಿನದಂದು ಬಹಿರಂಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.)

3453/18

Copy Appln. No.

This Certified Copy

Contains Page

C.F. Stamp affixed Rs. 40/-

Copy appraised on 14/8/18

Copy Ready on 10/9/18

Copy Delivered on 11/9/18

(ಎಂ.ಎಲ್.ರಘುನಾಥ್) 19/11

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಸ್ಯರು

(ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್) 19/11

ಕಂದಾಯ ಸದಸ್ಯರು

"COPY"

Deputy Registrar

Karnataka Appellate Tribunal

BANGALORE - 560 001

10/9

345

2

ಇದೇಕೆವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ. ಏನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದ್ದಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಷ್ಠ ನಡೆಸಿದ ಏನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಯವರು ಏಕೆ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯತ್ತ ಸದರಿ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಅದೇಕೆವಾಗಿರಬೇಕು. ಸದರಿ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅನಿಷ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, ಅದೇಕೆವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ.

[illegible][illegible][illegible]

ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಅಕ್ಕಿಬಣ್ಣಿ ಪಡೆಸಿ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿರುವುದು. ಪಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆಗದಿರಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನವ್ರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಅನತಿತ್ವದ ಮಾರ್ಪಡುವುದಾಗಿರುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ವಿವಾದಿತ ಆದೇಶವು ಸಹಾ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಹಾಜರಿದ್ದು ವಿವಾದಿತ ಆದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 8-3-2004ರಂದು ಅಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗ್ರಾಹಕಾಗಿ ವರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟನುಮಾರಂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಬಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಟ್ಟನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಾಗಿವೆ:

೧. ೨ನೇ ಪ್ರತಿರೋಧಿಯಾದ ವಿವಾದಿತ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಆರ್. ಎ.ಎಸ್. ಆರ್. 47/04-05 ದಿನಾಂಕ 24-1-2007 ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಿಯೆಪ್ರಧಾನವಿದೆಯೇ?

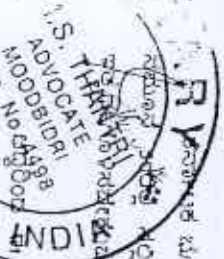
೨. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಏನು ಆದೇಶ?



ಪ್ರಶ್ನೆ :- ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸವಿಸರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ತನ್ನ ನಮೂನೆ 5ರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೆ ನಂ 65 ರಲ್ಲಿ 0.50 ಎಕ್ರೆ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಂದಲೂ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಿಕರಿಸಿ ಅದೇಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸು. ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಜಮೀನು ಸೆ.ನಂ. 194-1ರಲ್ಲಿ 0.34 ಎಕ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಡತ ತಯಾರಿಸಿ, ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 0.94 ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-12-2003ರ ನಮಿತಿಯ ಬ್ರೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಿಕರಿಸಿ ಅದೇಕೆಸರಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ದಿನಾಂಕ 19-11-2003 ರಂದು ನಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಡಾ.ನೂ. ಸಹಾ ಸೆ.ನಂ. 65ರ 1.00 ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಸಕ್ರಮಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯು ಇ.ಡಿ.ಆರ್.3)ಎಸ್ ಆರ್ 443/93-94ರಂತೆ ಕಡತ ತಯಾರಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾಗಿಯೂ, ಇದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಪತ್ರವಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಸಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಇದೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಂತೆ ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮೂನೆ 3ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ದಿನಾಂಕ 12-12-2003ರ ಬ್ರೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಮಿತಿಯು "ಚಂದು ಹರಿದಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊನ್ನೆಬ್ಬುವವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಅನುರೂಪಗಳ ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಂದಿ ಹರಿದಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊನ್ನೆಬ್ಬುವವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ಅನುರೂಪಗಳ ಅನುರೂಪಗಳ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸುರೇನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಅದೇಕದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಮ್ಮಿ ಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿ, 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅದೇಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದೇಕಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರು ಸಹಾ ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕುಮ್ಮಿ ಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣ, ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಿಕರಿಸಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಅದೇಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಯವರು ನಮೂನೆ 5ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ಪೇಕಾದ ಶ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್.ಡಿ. 4 ಎಲ್.ಬಿ. 99 ದಿನಾಂಕ 10-02-1999ಕ್ಕೆ ಸುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ. (2) 281/98-99 ದಿನಾಂಕ 5-4-1999ನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಲೇ, 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಾಗಲೇ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.



ಮೇಲಿನ ಶಾಸನವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಮಾವಿರುವ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಅದೇಕಗಳು ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿವಾರರ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೊಸ ತಾಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಶ್ಕರವಾಗಿದೆ.

25-

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ಅರ್ಜಿ

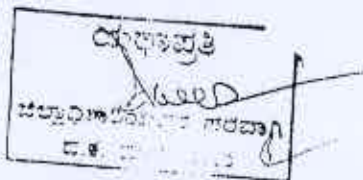
ಮೇಲ್ಕನವೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ. 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ. 141/04-05 ದಿನಾಂಕ 22-01-2007 ಮತ್ತು 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. 141/04-05 ದಿನಾಂಕ 12-12-2006 ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕನವೆಯವರ ಕಾಗೂ ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿನಿಗಾಹಿಗಳ ಕುಕ್ಕರೇಖನ ನೀಡಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನಾಂಕ 19-06-2012ರಂದು ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೀರ್ತಿನಿಗಾಹಿ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಲ್ಪಿ, ಮಂಗಳೂರು

1. ಮೇಲ್ಕನವೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕ್ರಿ. ಎಂ.ಎಸ್. ತಂತ್ರ, ವಕೀಲರು ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲೈ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೂಂಬೈ-47/94-05 - ಅವರ ಮೂಲಕ.
2. 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕ್ರಿ. ಸುರೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿ. ವಕೀಲರು, "ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರ" - ಬಿ.ಎ.ಸೋಮ, ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಮೂಲಕ.
3. ಸಕಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್, ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ (ಆಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್. 47/94-055 ಪುಟಗಳು 1 ರಿಂದ 11ರ ತನಕದೊಂದಿಗೆ)
4. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮೂದವಿಲ್ವ ಇವರಿಗೆ (ಆಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎ.ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. 47/94-055 ಪುಟಗಳು 1 ರಿಂದ 15ರ ತನಕದೊಂದಿಗೆ)
5. ಬಿ.ಎ.ವಿಜಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ.





[Handwritten signature]
MANGALORE

ಸಹಿ

[Handwritten signature]

144

ಕುಟುಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ 258/1

1. ವಸತಿ ಸಂಖ್ಯೆ *[Handwritten: 144]* ಹಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಖ್ಯೆ *[Handwritten: 258/1]*

2. *[Handwritten: 144]* *[Handwritten: 258/1]*

3. *[Handwritten: 144]* *[Handwritten: 258/1]*

4. ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಮಾಣು : *[Handwritten: 144]*

5. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿಯ : *[Handwritten: 144]*

6. *[Handwritten: 144]* *[Handwritten: 258/1]*

(ಇದನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡಿ)

ಕುಟುಂಬ : *[Handwritten: 144]*

1. ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗ

2. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾನ್ಯ

3. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಕುಟುಂಬದ)

4. *[Handwritten: 144]*

5. *[Handwritten: 144]*

6. *[Handwritten: 144]*

[Handwritten signature]
MANGALORE

ಪುರುಷರು (6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)	ಮಕ್ಕಳು	ಸಹಿ ಪುರುಷರು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ)
<i>[Handwritten: 144]</i>	<i>[Handwritten: 144]</i>	<i>[Handwritten: 144]</i>

ದಿವಾನ್ :

[Handwritten signature]
TANSHILDAR
TALUK OFFICE, KARKA

ಇದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ

1. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ)

2. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ)

3. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ)

4. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ)

5. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು (ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ)

144
57

ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ (95) C

470538

ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

(ಸಹಿ)

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ

ಗೃಹಾಂಗಣ ಅನೇಕ್ಷರ್ - ಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ (95) ಸಿ

470538

ಕುಟುಂಬದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ

ಇದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

1. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಹಾರ ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲಾದರೂ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ/ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಅನಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
5. ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ.
6. ಅಂಗಡಿಯವರು ತಿಂಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಪಡಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣ ಮತ್ತು ತಾರೀಖುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಡಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕಾರಣ ಸಮೇತ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

30-

ಕುಟುಂಬದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

1. ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಹಳೇ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 2584
ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ : 2-98
2. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು
3. ಉದ್ಯೋಗ :
4. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ :
5. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
6. ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗ

(ಇದನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ : ವರ್ಗ

1. ಭೂರಹಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ
2. ವ್ಯವಸಾಯೇತರ ಕಾರ್ಮಿಕ
3. ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕ (ನಮೂದಿಸಿ)
4. ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ
5. ಸಣ್ಣ ರೈತ
6. ಇತರ (ನಮೂದಿಸಿ)

ವಯಸ್ಕರು

ಮಕ್ಕಳು

ಒಟ್ಟು ಘಟಕಗಳೂ

(6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)

(ಯೂನಿಟ್) ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಿ/-

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್. ಕಾರ್ಕಳ

ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ: ಹೊ.ಬೆ.ಸೇ.ಸ. ಸಂಘ

ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ : 57

ಕಛೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ :

ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾರೀಖು.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ರುಜು.

ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು	ವಯಸ್ಸು	ಸಂಬಂಧ	ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
				ಮೃತ

2.

3.

4.

5.	ಹೊನ್ನಯ್ಯ	22	ಯಜಮಾನ
----	----------	----	-------

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 2,3,4,6 ಕಳಚಿದೆ. 5 ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,

ಶಾಲ್ವಕು ಆಫೀಸ್.

152.

ANNEXURE (1)

SECTION 3 (GROUP 20)
FEDERAL BOARD
(GROUP 2)

३५७

File # 34223

Page: 25-11-0017.

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

1000

சென்னை, 1975

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ	ಅಂಶ	ನಂಜನ
1. 1900-01		1.00-00
2. 1901-02		21.00
3. 1902-03		14.00
4. 1903-04		8.00
5. 1904-05		5.00
6. 1905-06		
7. 1906-07		
8. 1907-08		
9. 1908-09		
10. 1909-10		
11. 1910-11		
12. 1911-12		
13. 1912-13		
14. 1913-14		
15. 1914-15		
16. 1915-16		
17. 1916-17		
18. 1917-18		
19. 1918-19		
20. 1919-20		
21. 1920-21		
22. 1921-22		
23. 1922-23		
24. 1923-24		
25. 1924-25		
26. 1925-26		
27. 1926-27		
28. 1927-28		
29. 1928-29		
30. 1929-30		
31. 1930-31		
32. 1931-32		
33. 1932-33		
34. 1933-34		
35. 1934-35		
36. 1935-36		
37. 1936-37		
38. 1937-38		
39. 1938-39		
40. 1939-40		
41. 1940-41		
42. 1941-42		
43. 1942-43		
44. 1943-44		
45. 1944-45		
46. 1945-46		
47. 1946-47		
48. 1947-48		
49. 1948-49		
50. 1949-50		
51. 1950-51		
52. 1951-52		
53. 1952-53		
54. 1953-54		
55. 1954-55		
56. 1955-56		
57. 1956-57		
58. 1957-58		
59. 1958-59		
60. 1959-60		
61. 1960-61		
62. 1961-62		
63. 1962-63		
64. 1963-64		
65. 1964-65		
66. 1965-66		
67. 1966-67		
68. 1967-68		
69. 1968-69		
70. 1969-70		
71. 1970-71		
72. 1971-72		
73. 1972-73		
74. 1973-74		
75. 1974-75		
76. 1975-76		
77. 1976-77		
78. 1977-78		
79. 1978-79		
80. 1979-80		
81. 1980-81		
82. 1981-82		
83. 1982-83		
84. 1983-84		
85. 1984-85		
86. 1985-86		
87. 1986-87		
88. 1987-88		
89. 1988-89		
90. 1989-90		
91. 1990-91		
92. 1991-92		
93. 1992-93		
94. 1993-94		
95. 1994-95		
96. 1995-96		
97. 1996-97		
98. 1997-98		
99. 1998-99		
100. 1999-00		
101. 2000-01		
102. 2001-02		
103. 2002-03		
104. 2003-04		
105. 2004-05		
106. 2005-06		
107. 2006-07		
108. 2007-08		
109. 2008-09		
110. 2009-10		
111. 2010-11		
112. 2011-12		
113. 2012-13		
114. 2013-14		
115. 2014-15		
116. 2015-16		
117. 2016-17		
118. 2017-18		

ನಮೂನೆ-3 (ನಿಯಮ 20)

ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸೀದಿ

(ದೃಢಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ-)

ಮಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 34283

ದಿನಾಂಕ : 25.01.2017

ನಂ.9.

ಹೆಗುತಿತ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ. ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರವರಿಂದ ರೂ.188.00
ರೂಪಾಯಿ(ಒಂದು ನೂರಾ ಎಂಭತ್ತೆಂಟು)ನ್ನು ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ದಿನಾಂಕ:
ರಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ವಿವರ	ಅವಧಿ	ಮೊಬಲಗು
1. ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ		140-00
2. ಭೂಮಾಲಿಕರ ತೆರಿಗೆ	ಆರೋಗ್ಯ ಕರ	21-00
	ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ	14-00
	ಕಂದಾಯ	8-40
	ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ	4-20
		<u>ಒಟ್ಟು 188-00</u>

ಮೊತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ : ಒಂದುನೂರಾ ಎಂಭತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

his certified copy...
Fee Stamp
3550/17
16/9/2017
J. M. F. C. Moodbidri

74-
A. K. S. H. A. (E)

**COURT OF THE CIVIL JUDGE AND JUDICIAL
MAGISTRATE FIRST CLASS, MOODBIDRI.**

O.S.No. 117/2017.

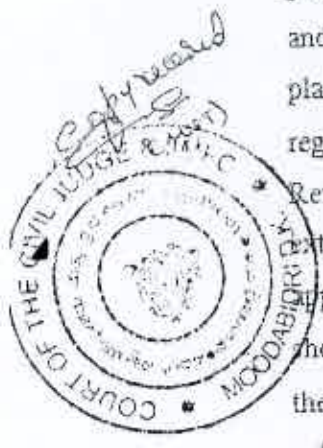
Between:
Sri. Honnayya ... Plaintiff.
And
Sri. Chandu Harijana ... Defendant.

**WRITTEN STATEMENT FILED BY THE DEFENDANT
UNDER ORDER VIII RULE 1 OF THE CODE OF THE CIVIL
PROCEDURE.**



It is submitted as follows:

The suit of the plaintiff is false, frivolous, unjust, illegal and is not maintainable in law or on facts. It is liable to be dismissed.

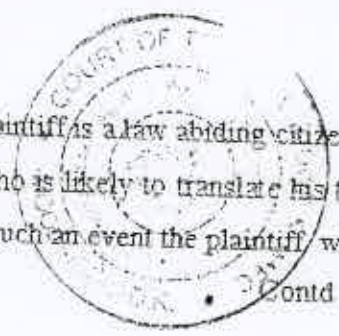


2. It is denied that the plaintiff and defendant were in actual possession and enjoyment of the plaint schedule property, that the plaintiff and defendant were in unauthorized occupation of the said land and the plaintiff and defendant filed application to the Tahasildar Moodbidri for regularization of the said land as per amendment of Karnataka Land Revenue Act, that the defendant in his application shown 0-50 acres as the extent of unauthorized occupation of the land in column number 8 of the application, that the plaintiff also filed application before the Tahasildar and shown 0-40 acres as the extent of unauthorized occupation of the land, that the plaintiff and defendant have effected valuable improvements in the schedule property, that the plaintiff and defendant jointly renovated the house constructed by their father, that the plaintiff is residing in one portion and in another portion the defendant is residing, that the plaintiff is paying the house tax, that the plaintiff is having Ration Card, Voter Identity card to the said house, that the plaintiff and defendant were in good terms, that accordingly they filed application separately dividing the property which is in their possession.

3. It is further denied that the regularization committee without clubbing the application filed by the plaintiff and defendant proceeded to grant the entire extent of 0-94 acres of the land in favour of the defendant illegally and highhandedly inspite of the objection of the plaintiff, that the plaintiff challenged the order of the committee before the Assistant Commissioner Mangalore in RA/SR/47/2004-05, that the Assistant Commissioner without proper enquiry dismiss the appeal by his order dated 22-01-2007, that the plaintiff challenged the said order before the Deputy Commissioner Mangalore in RAP/20/2007-08, that the Deputy Commissioner allowed the appeal by his order dated 19-06-2012 and quashed the order of the Committee and remanded the matter for fresh enquiry by clubbing the both application by the plaintiff and defendant.

4. The averments and allegations made in para III (c) and (d) of the plaint that the defendant during the enquiry before the Deputy Commissioner attempted to construct new building and also attempted to demolish old house which is occupied by the plaintiff, that the Deputy Commissioner by his order dated 30-11-2007 directed to maintain status-quo, that the defendant stopped the work at that time, that the defendant on 16-05-2017 attempted to construct a new building and also threatened that he will demolish the old house as the RTC stands in his name, that the plaintiff lodged a complaint before the SHO Moodbidri, that the police gave an endorsement stating that the dispute is of civil nature and directed to approach the Civil Court, that the defendant being enraged by the inaction of the police started to dig the foundation and started to construct the building in the suit property, that the defendant is also threatening that he will demolish the old house and oust the plaintiff from the house, that the plaintiff has no other house to reside except the house situated in the suit property are all hereby denied as false.

5. It is further denied that the plaintiff is a law abiding citizen, that the defendant is very influential person who is likely to translate his threats into action at any moment of time, that in such an event the plaintiff will be

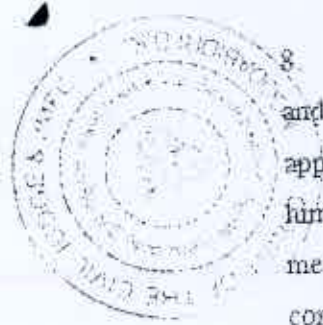


put to great loss and hardship which cannot be compensated in terms of money, that hence the plaintiff is constrained to file this suit before this Court.

6. It is submitted that the plaintiff has no manner of right in the schedule property described in the plaint or in the residential house existing in the said property. The said land as well as the house building belong to the defendant absolutely. The defendant encroached the said land made application to the government under Land Revenue Act for grant of land under his encroachment, where he had constructed a house and made improvements. Accordingly, the Akrama Sakrama Committee granted the said land and a Saguvai Chit No. 17/2004-2005 in TTR. SR. 141, 124/1999-2000 has been issued by the Tahsildar, Moodbidri. The defendant has been in actual and lawful possession of the said land by mutating RTC. and other revenue records in his name. He has been paying land revenue, house tax etc. to the government.



It is further submitted that the plaintiff is the younger brother of the defendant. The defendant has permitted the plaintiff to reside only in a portion of the residential belong to the defendant on temporary basis in consideration of close relationship and humanity. The plaintiff has no manner of right in the said land or house.



8. The with a malafide intention to lay a false claim to the land and house of the defendant and to grab the same, deliberately made a false application in Form No. 50 for grant of land. Even the Form No. 50 filed by him is in respect of different land namely S.No. 65 of Puchamogaru village measuring 2-00 acres. The said application has been dismissed by the concerned authority. After dismissal of the said application after some years, the plaintiff has been deliberately challenging the grant order and the Saguvai Chit of the defendant before the revenue courts with an intention to harass the defendant. The said appeal has been dismissed by the Assistant Commissioner Mangalore, against which the plaintiff has filed appeal before

37 -
-4-
the Deputy Commissioner. The Deputy Commissioner passed an untenable order which has been challenged by the defendant before the Karnataka Appellate Tribunal and the Karnataka Appellate Tribunal Bangalore has stayed the order passed by the Deputy Commissioner. Being frustrated by the said order, the plaintiff filed the above false suit.

9. After the plaintiff started filing false appeals before the revenue courts, recently the defendant came to know that the plaintiff has created false documents in his name in respect of the residential house belonging to the defendant. He has created a false Ration Card with an artificial and illegal door number, to make a false claim to the portion of the house. The defendant will take suitable action against the plaintiff as regard the said issue. Therefore the documents produced by the plaintiff in the above suit do not confer any right in the suit property. The defendant is the rightful owner and person in possession of the suit property.

10. The allegation of construction of building in the suit property is false and baseless. The defendant has not made any new construction as pleaded by the plaintiff in the plaint. The plaintiff has obtained an ex parte order of injunction by making a false contention and by suppressing the truth and material facts. The said order is being misused by the plaintiff for other purposes. Therefore the said order is liable to be vacated forthwith.

11. Without prejudice to the above contentions, it is also submitted that the revenue matter is pending before the Karnataka Appellate Tribunal Bangalore, the civil suit before this court is not maintainable. The suit is hit by the provisions of Sections 61 and 63 of the Karnataka Land Revenue Act. The suit is liable to be dismissed by framing a preliminary Issue.

12. The relief claimed in the plaint is not legally sustainable. There is no cause of action for the suit. The alleged cause of action is false and baseless.

Contd ... 5/-

- 38 -

-5-

13. All other allegations not specifically traversed herein above, are hereby denied.

It is therefore prayed that the above suit may be dismissed with cost, in the interest of justice.

MOODBIDRI
Dated: 13-09-2017.

25060
Defendant.

CHAND
ADVOCATE FOR THE DEFENDANT

I, the above named defendant, do hereby declare that the facts stated above are true to the best of my knowledge and belief.

MOODBIDRI
Dated: 13-09-2017.
File no: 16-09-2017

25060
Defendant.



- 39 -

2

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE AND JUDICIAL
MAGISTRATE FIRST CLASS, MOODBIDRI.

O.S.No. 117/2017.

Between:

Sri. Honnayya

... Plaintiff.

And

Sri. Chandu Harijana

... Defendant.

AFFIDAVIT.

I, Chandu Harijana, aged about 43 years, S/o late Babu Harijana, resident of 'Mujina House', Puchamogaru village, Mangalore Taluk, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. I say that I am the defendant in the above suit and the Deponent herein.

2. I say that the Written Statement is prepared by my Advocate as per my instructions by due care and diligence.

3. I say that the facts and averments stated in the Written Statement accompanying this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

4. All this is true.

Identified by:

[Signature]
Advocate.



25060

DEPONENT

Solemnly affirmed and signed before me on this 15th day of September 2017 at Moodbidri and the contents of this affidavit having been read over and interpreted to the Deponent in Kannada language known to her and the same having been admitted by her to be true and correct.

CA 560/18
OS 117/2017
MST Adv

No. of corrections	
1. Copy of the original	2. 7.18
2. Copy of the original	3. 7.18
3. Copy of the original	4. 7.18
4. Copy of the original	5. 7.18
5. Copy of the original	6. 7.18
6. Copy of the original	7. 7.18
7. Copy of the original	8. 7.18
8. Copy of the original	9. 7.18
9. Copy of the original	10. 7.18

Duly sworn/solemnly affirmed and signed before me, this 15/9/2017 at Moodbidri, No. of Corrections 2, Book No. 36, N.R. Sl.No. 105.

[Signature]
CHETAN VARNIA S.
NOTARY PUBLIC (GOVT. OF INDIA)
MOODBIDRI
Mob: 9742969077

"Certified that this is a true and accurate Copy of the Original. All the matter appearing in the Original has been faithfully copied with no modification"

EXAMINER
Civil Judge & J. M. F. C. Court, Moodbidri